

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009



BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vụ án : “ Tranh chấp hôn nhân gia đình”

Thụ lý số : 64/2009/LHPT ngày 15/5/2009.

Nguyên đơn : Ông Nguyễn Hữu Dật - sinh năm 1953.

Trú tại: Thôn Do Hạ - Xã Tiên Phong – Huyện Mê Linh - Hà Nội.

Bi đơn : Bà Nguyễn Thị Bách - sinh năm 1954

Trú tại: Thôn Do Hạ - Xã Tiên Phong – Huyện Mê Linh - Hà Nội.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Hùng

Các thẩm phán :

Bà Đào Thị Thành

Bà Lê Thị Bích Lan

Hội đồng đã tiến hành thảo luận, các ý kiến đưa ra đều thống nhất biểu quyết 3/3 như sau :

Căn cứ khoản 2 điều 275, khoản 2 điều 276 và các điều 58, 59, 60, khoản 4 điều 131, khoản 2 điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ điều : 18; 19; 21; 23; 89; 91 luật Hôn nhân và gia đình.

Áp dụng Khoản 2 điều 7 Nghị định 70/CP, Nghị định của chính phủ quy định về án phí , lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH

Sửa bản án sơ thẩm số 04/2009/HNGĐ - ST ngày 26/3/2009 của Tòa án nhân dân Huyện Mê Linh và tuyên xử :

Bác yêu cầu xin ly hôn của ông Nguyễn Hữu Dật đối với bà Nguyễn Thị Bách.

Về án phí : Ông Dật phải nộp 50.000 đ án phí ly hôn sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí theo BL thu số : 002732 ngày 30/6/2008 của cơ quan THA huyện Mê Linh – Hà Nội.

Hoàn trả bà Bách 50.000 đ tiền tạm ứng án phí kháng cáo theo BL số 000402 ngày 7/4/2009 của THA huyện Mê Linh.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 16/6/2009.

Thẩm phán

Thẩm phán

Thẩm phán
Chủ tọa phiên tòa

Đào Thị Thành
Bùi Mạnh Hùng
Lê Thị Bích Lan